

FICHER À REMPLIR

Journal de bord de la victime

Version A4 à imprimer et à remplir.

CONÇU ET RÉDIGÉ PAR

Maître Patrice Humbert

Avocat spécialiste CNB en dommage corporel · Barreau d'Aix-en-Provence

LEXVOX

ÉDITION 2026 · LEXVOX-VICTIME.COM

Dans ce guide

Journal de bord de la victime : 1 documents.

1. Le journal de bord de la victime

Le journal de bord de la victime

Ce que ce document va vous permettre

- Transformer chaque journée difficile en preuve datée, précise et crédible, celle qui fait la différence lors de l'évaluation de vos préjudices.
- Comprendre, en langage clair, ce que les experts et les assureurs recherchent réellement derrière des mots comme déficit fonctionnel temporaire, tierce personne ou souffrances endurées.
- Disposer de modèles prêts à remplir (fiche quotidienne, synthèse hebdomadaire) et de trois exemples entièrement rédigés pour ne jamais rester devant une page blanche.

Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat. En cas d'urgence médicale, appelez le 15. Ce kit ne donne aucun conseil médical.

1. Pourquoi ce journal vaut de l'argent

Un accident ne se résume jamais à une radiographie. La fracture guérit, mais entre le jour du choc et le jour où votre état se stabilise, vous vivez des semaines, parfois des mois, faits de douleurs, de gestes impossibles, de nuits blanches et d'aide demandée à vos proches. C'est précisément cette période que le droit répare. Et c'est précisément cette période que personne ne pourra reconstituer à votre place si vous ne l'avez pas notée.

Retenez une phrase, la seule qui compte dans ce document : **un fait non consigné est un préjudice non indemnisé.** L'expert qui vous examinera, souvent plusieurs mois après l'accident, ne verra que ce qui reste visible ce jour-là. Il ne verra pas les six semaines où vous n'avez pas pu monter votre escalier. Il ne verra pas les matins où votre conjoint a dû vous aider à enfiler vos chaussettes. Si vous ne l'avez pas écrit, ces faits n'existent pas dans votre dossier. Votre journal est la mémoire fidèle de ce que l'accident vous a coûté, jour après jour.

Comment votre indemnisation est construite

En droit du dommage corporel, votre préjudice n'est pas une somme unique décidée au hasard. Il est découpé en postes distincts, chacun réparant une atteinte précise. Les avocats, les médecins experts et les magistrats s'appuient pour cela sur la **nomenclature Dintilhac**, une liste de référence des postes de préjudice corporel issue d'un rapport de travail de 2005. Attention, ce n'est pas une loi et elle n'a pas de valeur normative propre. C'est un outil de travail, une grille de lecture partagée par tous les professionnels. Elle sert à s'assurer que rien n'est oublié.

Or plusieurs de ces postes se prouvent uniquement par des faits datés, ceux que votre journal enregistre. Voyons les quatre plus concernés.

Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Le **déficit fonctionnel temporaire**, ou DFT, désigne la gêne que vous subissez dans les actes de votre vie quotidienne pendant la période qui précède la consolidation. La **consolidation** est le moment où votre état de santé se stabilise, où il n'évolue plus ni vers l'amélioration ni vers l'aggravation. Avant cette date, vous êtes diminué. Le DFT mesure l'ampleur de cette diminution.

Il se décline en degrés. Un DFT total correspond aux jours d'hospitalisation, où vous êtes coupé de votre vie ordinaire. Un DFT partiel correspond aux périodes où vous êtes de retour chez vous, mais toujours empêché, par exemple à 50 %, à 25 % ou à 10 % selon la gêne. Comment un expert fixe-t-il ce pourcentage plusieurs mois après ? En s'appuyant sur les faits. Si votre journal montre que, pendant trois semaines, vous ne pouviez ni cuisiner, ni conduire, ni vous laver seul, vous documentez un DFT partiel élevé. Sans ce récit, l'expert estime au jugé, souvent à la baisse.

L'assistance par une tierce personne

La **tierce personne** désigne l'aide humaine dont vous avez besoin pour accomplir les gestes que votre état ne vous permet plus de faire seul : vous lever, vous laver, vous habiller, préparer vos repas, faire vos courses, vous déplacer. Ce besoin d'aide constitue un préjudice indemnisable, même quand l'aide vous a été apportée gratuitement par un proche. Le droit ne distingue pas l'aide payée de l'aide familiale : ce qui compte, c'est le besoin.

L'indemnisation de ce poste se calcule en heures. Combien d'heures par jour votre conjoint, votre mère, votre voisin vous ont-ils réellement assisté ? Une victime qui déclare vaguement « on m'a aidé un peu » sera indemnisée d'un forfait minimal. Une victime dont le journal indique « lundi, aide à la toilette 30 minutes, préparation des repas 45 minutes, habillage 15 minutes » construit un volume horaire précis. Sur plusieurs mois, l'écart se chiffre en milliers d'euros. C'est le poste où le journal rapporte le plus, car il est presque toujours sous-évalué faute de traces.

Les souffrances endurées

Les **souffrances endurées** réparent les douleurs physiques et les souffrances psychiques que vous avez traversées entre l'accident et la consolidation. On parle parfois du *pretium doloris*, le prix de la douleur. Ce poste s'évalue sur une échelle de 1 à 7, du très léger au très important.

La douleur ne laisse aucune trace sur une radiographie. Elle ne se prouve que par son récit et par sa cohérence avec les soins reçus. Un journal qui note chaque jour l'intensité de la douleur, sa localisation, les réveils nocturnes qu'elle provoque, les rendez-vous de kinésithérapie, les séances douloureuses, dessine une courbe crédible. Cette courbe pèse lourd. Elle transforme une souffrance invisible en réalité mesurable.

Le préjudice d'agrément

Le **préjudice d'agrément** répare l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique de loisir ou de sport que vous exerciez avant l'accident. Il ne s'agit pas d'un simple inconfort général, mais de la perte d'une activité précise, identifiable : le football du dimanche, la randonnée, la danse, le jardinage, un instrument de musique.

Pour l'obtenir, vous devez prouver deux choses : que vous pratiquiez cette activité avant, et que vous ne pouvez plus la pratiquer après. Les licences sportives, les photos, les factures d'inscription servent le premier point. Votre journal sert le second : il enregistre, semaine après semaine, les activités que vous avez dû abandonner et le manque qu'elles laissent. Un abandon daté et répété est bien plus convaincant qu'une affirmation générale formulée deux ans plus tard.

Les autres faits que votre journal capture au passage

En remplissant votre fiche chaque soir, vous documentez aussi, presque sans y penser, deux réalités qui pèsent dans un dossier. D'abord vos frais restés à charge : franchises, médicaments non remboursés, matériel médical, transports, aménagements provisoires. Chacun de ces frais, noté et justifié le jour même, se récupère plus facilement. Un frais oublié ne se rattrape presque jamais.

Ensuite le retentissement de l'accident sur votre travail. Si vous êtes en arrêt, notez-le. Si vous reprenez à temps partiel, si vous ne pouvez plus accomplir certaines tâches, si vous renoncez à des heures supplémentaires ou à une formation, écrivez-le et datez-le. Ce retentissement professionnel s'évalue lui aussi sur des faits précis, et votre journal en garde la trace vivante. Là encore, la règle est constante : le fait daté vaut la preuve, l'affirmation générale ne vaut rien.

Ne cherchez pas à qualifier vous-même juridiquement chaque événement. Ce n'est pas votre rôle et ce serait une source d'erreur. Notez le fait brut, tel que vous le vivez. Le travail de qualification, c'est-à-dire le rangement de chaque fait dans le bon poste de préjudice, revient à votre avocat. Votre force à vous, c'est la matière première : le réel, capté au jour le jour.

Ce que le journal ne remplace pas

Soyons précis pour ne pas vous tromper. Votre journal ne remplace ni votre dossier médical, ni les certificats de votre médecin, ni le rapport d'expertise. Il les complète. Le certificat médical prouve la lésion ; le journal prouve son retentissement sur votre vie. Les deux se répondent. C'est leur cohérence qui fait la force de votre dossier. Un journal qui décrit une douleur intense un jour où le dossier médical mentionne une consultation en urgence, voilà une preuve solide. Le journal éclaire le médical, et le médical crédibilise le journal.

2. Mode d'emploi : cinq minutes par jour

La méthode tient en une règle : **cinq minutes, chaque soir, à l'encre, daté, sans exagération**. Elle est simple parce qu'elle doit durer. Un journal tenu trois jours puis abandonné ne vaut rien. Un journal tenu chaque soir pendant des mois vaut une expertise entière.

Cinq minutes, pas davantage

N'en faites pas une corvée. Le soir, avant de vous coucher, prenez cinq minutes pour remplir la fiche du jour. Vous n'écrivez pas un roman, vous cochez, vous chiffrez, vous notez trois lignes de ressenti. Fait court chaque jour vaut

mieux que fait long une fois par semaine, car la mémoire déforme vite. Ce que vous ressentez ce soir sera flou dans huit jours et perdu dans un mois.

À l'encre, sur un cahier

Préférez un cahier papier, écrit à l'encre, plutôt qu'un fichier sur votre téléphone. Un cahier manuscrit, tenu au fil des jours, porte en lui une force de conviction qu'un fichier informatique n'a pas : il ne se réécrit pas après coup. Choisissez un cahier avec des pages numérotées si possible, et ne sautez pas de pages. La continuité matérielle du cahier est en soi un gage de sincérité. Si vous tenez malgré tout à un format numérique, ne l'antidatez jamais et sauvegardez-le régulièrement.

Daté, toujours

Chaque entrée porte sa date, en toutes lettres ou en chiffres, du premier au dernier jour. La date est ce qui transforme une note en preuve. Un fait sans date flotte ; un fait daté s'ancre. C'est la date qui permettra, plus tard, de recouper votre récit avec vos rendez-vous médicaux, vos arrêts de travail et vos justificatifs.

Sans exagération : votre crédibilité est un actif

Voici le point le plus important de tout ce document. **La crédibilité est un actif. Une seule exagération détectée ruine tout le journal.**

L'expert et l'assureur lisent des dizaines de dossiers. Ils repèrent immédiatement l'incohérence : la douleur notée à 10 sur 10 tous les jours pendant deux mois, l'incapacité totale un lundi contredite par une sortie le mardi, le besoin d'aide déclaré alors que le compte rendu médical décrit une récupération. Le jour où une seule de vos affirmations est prise en défaut, c'est l'ensemble de votre journal qui perd sa valeur. Le lecteur se dit, avec raison, que si un fait est faux, les autres le sont peut-être aussi.

La sincérité n'est pas une contrainte morale, c'est votre meilleure stratégie. Notez vos bons jours comme vos mauvais jours. Une douleur qui diminue puis remonte après un effort est crédible parce qu'elle est humaine. Un journal honnête, qui reconnaît les progrès autant que les rechutes, est infiniment plus puissant qu'un journal uniformément catastrophiste. Écrivez ce qui est vrai. Le vrai, précisément noté, suffit largement à établir votre préjudice.

Un dernier mot de méthode et de droit : ce journal enregistre **vos** faits, vos ressentis, vos gestes. Il ne s'agit jamais d'enregistrer un tiers à son insu, ni de fabriquer une preuve. Votre récit sincère et daté est la preuve la plus solide qui soit.

3. Le modèle quotidien à remplir

Reproduisez cette fiche chaque soir. Vous pouvez la recopier telle quelle dans votre cahier, ou photocopier une trame que vous remplirez à la main. Rien ne doit vous prendre plus de cinq minutes.

Fiche du jour

RUBRIQUE	CE QUE VOUS NOTEZ
Date	Jour, mois, année. Jamais d'entrée sans date.
Douleur	Intensité de 0 (aucune) à 10 (insupportable). Localisation précise (genou droit, nuque, bas du dos). Moment de la journée où elle est la plus forte.
Sommeil	Nombre d'heures approximatif. Réveils nocturnes liés à la douleur (combien, à quelle heure). Position dans laquelle vous ne pouvez plus dormir.
Actes impossibles ou pénibles	Cochez et précisez : toilette, habillage, cuisine, ménage, courses, conduite, travail, montée d'escalier, port de charges. Notez si l'acte est impossible ou seulement difficile.
Aide reçue	Qui vous a aidé (prénom, lien). Quoi exactement (toilette, repas, habillage, transport). Combien de temps, en minutes. Exemple : « épouse, aide toilette, 30 min ».
Déplacements médicaux	Lieu (cabinet, hôpital, laboratoire, pharmacie). Motif. Kilomètres aller-retour. Nom de l'accompagnant s'il y en a un.
Frais du jour	Nature de la dépense (médicament, franchise, taxi, béquilles). Montant. Rangez le justificatif du jour dans une pochette dédiée et notez « justificatif rangé ».
Moral	Trois lignes libres. Comment vous vous êtes senti, ce qui a été dur, ce qui a été un soulagement. Écrivez simplement, sans chercher les mots justes.
Activités abandonnées	Sport, loisirs, vie sociale, vie intime. Notez ce que vous n'avez pas pu faire et qui vous manque. Pour la vie intime, une formule pudique suffit (voir ci-dessous).

Formulation prête à l'emploi pour la vie intime. Ce sujet est légitime et indemnisable (on parle de préjudice sexuel), mais il est intime. Vous n'avez pas à entrer dans le détail. Une phrase sobre et datée suffit, par exemple : « Vie de couple affectée par les douleurs et la gêne physique ; intimité conjugale suspendue depuis l'accident. » Cette formule dit l'essentiel sans vous exposer. Vous pourrez, le moment venu, en parler plus précisément à votre avocat ou au médecin expert, dans un cadre confidentiel.

Conseil de rangement. Gardez, à côté de votre cahier, une simple pochette cartonnée. Chaque justificatif y rejoint sa place le soir même, dans l'ordre des dates. Le jour où votre avocat vous demandera vos frais, tout sera prêt. Un frais sans justificatif est un frais difficile à récupérer.

4. Le modèle hebdomadaire de synthèse

Une fois par semaine, prenez dix minutes pour relire vos sept fiches et remplir une synthèse. Cette page de recul est précieuse : elle montre l'évolution, met en évidence les tendances et prépare le travail de votre avocat. Elle ne remplace pas les fiches quotidiennes, elle les couronne.

Synthèse de la semaine du ____ au ____

RUBRIQUE	VOTRE BILAN DE LA SEMAINE
Douleur moyenne	Note moyenne sur la semaine (0 à 10) et pic de la semaine. La douleur a-t-elle augmenté, diminué, stagné ?
Sommeil	Nombre moyen d'heures. Nombre de nuits perturbées sur les sept.
Total des aides	Additionnez les minutes d'aide de la semaine. Convertissez en heures. Précisez qui a aidé et pour quoi principalement.
Déplacements médicaux	Nombre de trajets. Total des kilomètres. Rendez-vous marquants (expertise, chirurgie, kiné).
Frais de la semaine	Total des dépenses. Nombre de justificatifs rangés.
Actes toujours impossibles	Liste des gestes que vous ne parveniez toujours pas à faire seul en fin de semaine.
Activités toujours abandonnées	Ce que vous n'avez pas repris (sport, sorties, travail, loisirs).
Évolution générale	Trois à cinq lignes. La semaine a-t-elle marqué un progrès, une stagnation, une rechute ? Un événement particulier (chute, effort, mauvaise nuit répétée) ?
Rendez-vous à venir	Les échéances médicales de la semaine suivante, pour ne rien oublier.

Au fil des semaines, ces synthèses forment une courbe de votre récupération. C'est exactement ce qu'un médecin expert cherche à reconstituer, et ce qu'un assureur peine à contester quand tout est daté et cohérent.

5. Trois exemples entièrement rédigés

Rien ne vaut un exemple. Voici trois semaines réelles dans leur esprit, tenues par trois victimes très différentes. Pour chacune, vous trouverez d'abord des extraits de fiches quotidiennes, puis un tableau qui montre la traduction juridique de ces faits ordinaires. Ce tableau à deux colonnes, « ce que vous vivez » d'un côté, « ce que cela devient dans votre dossier » de l'autre, est le cœur de la méthode. Il vous apprend à voir la valeur cachée de chaque journée.

Les montants ne sont jamais mentionnés ici, et pour cause : personne ne peut vous promettre un chiffre. Ce que ces exemples montrent, c'est la matière première d'une bonne indemnisation, c'est-à-dire le fait précis et daté.

Exemple 1 : Marc, 42 ans, salarié, fracture de la jambe

Marc est magasinier. Renversé sur un passage piéton, il souffre d'une fracture du tibia droit, opérée avec pose d'une plaque. Il rentre chez lui après cinq jours d'hôpital, en fauteuil puis avec des béquilles, en appartement au deuxième étage sans ascenseur.

Extraits de son cahier

Lundi 14. Douleur 7/10, tibia droit, forte le soir. Dormi 4 h, réveillé trois fois par des élancements. Impossible de me laver seul, mon épouse m'a aidé à la douche, 30 min. Elle a préparé tous les repas. Pas sorti. Moral bas : je me sens inutile, je déteste dépendre des autres. Abandonné : mon foot du mardi et ma sortie vélo.

Mardi 15. Douleur 6/10. Rendez-vous de contrôle à la clinique, 24 km aller-retour, conduit par mon épouse qui a pris une demi-journée. Fatigue énorme après le trajet. Aide toilette 30 min, habillage 15 min. Frais : franchise pharmacie 8 euros, justificatif rangé.

Mercredi 16. Douleur 6/10. Première séance de kiné, 18 km. Séance éprouvante, douleur 8/10 pendant les mouvements. Nuit difficile, 5 h de sommeil. Épouse a fait les courses seule, ce qu'on faisait toujours à deux.

Judi 17. Douleur 5/10, un peu mieux. Réussi à m'habiller le haut seul, toujours besoin d'aide pour le bas et les chaussettes, 15 min. Resté assis jambe surélevée toute la journée. Moral un peu meilleur, mais je tourne en rond.

Vendredi 18. Douleur 6/10 après avoir voulu descendre l'escalier avec les béquilles. Deux marches, épuisé, remonté aidé par mon voisin, 10 min. J'ai compris que je ne peux pas sortir seul. Frais : location béquilles, justificatif rangé.

Samedi 19 et dimanche 20. Week-end à la maison, aide quotidienne de mon épouse matin et soir, environ 45 min par jour au total. Manqué le repas de famille du dimanche pour la première fois depuis des années.

Ce que cela devient dans son dossier

CE QUE VOUS VIVEZ	CE QUE CELA DEVIENT DANS VOTRE DOSSIER
« Impossible de me laver et m'habiller seul, mon épouse m'aide matin et soir. »	Besoin d'assistance par tierce personne, quantifié en minutes cumulables sur toute la période avant consolidation.
« 5 jours d'hôpital, puis coincé chez moi, jambe surélevée, sans pouvoir sortir seul. »	Déficit fonctionnel temporaire total pour l'hospitalisation, puis partiel élevé pour la période de retour à domicile.
« Douleur 6 à 8/10, séances de kiné éprouvantes, nuits coupées par les élancements. »	Souffrances endurées documentées jour par jour, cohérentes avec les soins figurant au dossier médical.
« Abandonné mon foot du mardi et le vélo. »	Préjudice d'agrément : perte d'activités sportives précises, pratiquées avant l'accident.
« 24 km puis 18 km pour mes rendez-vous, mon épouse a posé une demi-journée. »	Frais de déplacement médicaux kilométrés, et retentissement sur l'entourage (aide et perte de temps du conjoint).
« Franchise pharmacie, location de béquilles, justificatifs rangés. »	Frais divers restés à charge, prouvés pièce par pièce, prêts à être remboursés.

Chaque ligne du tableau existe parce que Marc a écrit un fait daté. Sans le cahier, l'expert aurait vu « fracture consolidée » et rien de la vie empêchée qu'il y a derrière.

Exemple 2 : Nadia, 38 ans, mère au foyer, traumatisme cervical

Nadia s'occupe de ses trois enfants, dont un de deux ans. Passagère d'une voiture percutée par l'arrière, elle souffre d'un traumatisme cervical, ce que l'on appelle couramment un « coup du lapin ». Pas de fracture, mais des cervicalgies intenses, des maux de tête et des vertiges. Ce type de blessure, sans lésion spectaculaire à l'imagerie, se prouve d'autant plus par le journal.

Extraits de son cahier

Lundi 3. Douleur 7/10, nuque et base du crâne, maux de tête à partir de midi. Impossible de porter mon fils de 2 ans, ma mère est venue le lever et le coucher, environ 2 h dans la journée. Vertige quand je baisse la tête. Dormi 5 h, réveillée par la douleur en me retournant.

Mardi 4. Douleur 6/10. Kiné, 12 km, ma mère m'a conduit et gardé les enfants. Impossible de conduire, la rotation de la nuque déclenche un vertige. J'ai renoncé à emmener les enfants au parc. Moral : je culpabilise de ne plus m'occuper d'eux comme avant.

Mercredi 5. Douleur 7/10. Journée sans école, les trois enfants à la maison. Ma belle-sœur est venue toute l'après-midi pour le repas et le bain, environ 3 h. Je n'ai pas pu passer l'aspirateur ni étendre le linge, les bras levés me font mal.

Jeudi 6. Douleur 5/10, un peu mieux le matin, pire le soir. Maux de tête. Réussi à préparer le déjeuner assise. Toujours incapable de porter le petit. Ma mère revenue 1 h 30 pour le coucher.

Vendredi 7. Douleur 6/10. Rendez-vous chez le médecin, 10 km. Il augmente les antalgiques. Frais : médicaments, justificatif rangé. J'ai annulé le cours de natation que je faisais chaque vendredi depuis deux ans.

Samedi 8 et dimanche 9. Douleur 6/10 stable. Week-end où mon mari a tout géré, courses, ménage, enfants. Nous n'avons pas pu recevoir nos amis comme prévu. Intimité de couple suspendue depuis l'accident à cause des douleurs.

Ce que cela devient dans son dossier

CE QUE VOUS VIVEZ	CE QUE CELA DEVIENT DANS VOTRE DOSSIER
« Impossible de porter mon fils, ma mère et ma belle-sœur viennent 2 à 3 h par jour. »	Besoin d'assistance par tierce personne, particulièrement élevé du fait de la charge d'enfants en bas âge.
« Je ne peux plus conduire, faire le ménage, étendre le linge, porter le petit. »	Déficit fonctionnel temporaire partiel, mesuré par la liste des actes de la vie courante empêchés.
« Douleur 5 à 7/10, maux de tête, vertiges, nuits coupées. »	Souffrances endurées, d'autant plus utiles à documenter que l'imagerie d'un traumatisme cervical est souvent normale.
« J'ai renoncé au parc avec les enfants, aux amis, à la natation du vendredi. »	Préjudice d'agrément (natation régulière) et retentissement sur la vie sociale et familiale.
« Intimité de couple suspendue depuis l'accident. »	Élément du préjudice sexuel, exprimé sobrement, daté, à approfondir avec l'avocat le moment venu.
« Kiné et médecin, 12 puis 10 km, ma mère conduit et garde les enfants. »	Frais de déplacement kilométrés et aide de l'entourage, tous deux datés et cumulables.

Le cas de Nadia illustre une vérité importante : moins la blessure est visible à l'imagerie, plus le journal devient décisif. C'est lui qui donne corps à une douleur que le scanner ne montre pas.

Exemple 3 : Georges, 71 ans, retraité, traumatisme crânien léger

Georges, retraité actif, chute lourdement à la suite d'un choc avec un deux-roues. Il présente un traumatisme crânien léger, sans lésion grave à l'imagerie, mais avec des séquelles fréquentes et pénibles : maux de tête, fatigue intense,

troubles de la concentration et de la mémoire, irritabilité. Ces troubles, discrets pour un observateur extérieur, se prouvent avant tout par leur récit régulier.

Extraits de son cahier

Lundi 10. Maux de tête 6/10 dès le réveil, sensation de brouillard. Fatigue énorme, sieste de 2 h l'après-midi, ce qui ne m'arrivait jamais. Ma fille est passée régler mes papiers et mes médicaments, je m'y perds, 1 h. Renoncé à ma partie de belote au club.

Mardi 11. Céphalées 5/10. J'ai oublié un rendez-vous, ma femme a dû me le rappeler. Je relis trois fois la même page du journal sans la retenir. Rendez-vous neurologue, 20 km, conduit par ma fille. Frais : consultation, justificatif rangé.

Mercredi 12. Maux de tête 6/10, bruit et lumière insupportables, resté dans la pénombre. Irritable, je me suis emporté contre ma femme pour rien, puis je m'en suis voulu. Fatigue. Abandonné le jardinage, je ne tiens pas debout longtemps.

Jeudi 13. Un peu mieux, céphalées 4/10. Sorti dix minutes marcher, revenu épuisé et étourdi. Concentration toujours difficile, impossible de suivre un film en entier. Ma fille est repassée pour les courses, 45 min.

Vendredi 14. Céphalées 5/10. Nuit agitée, réveils. J'ai confondu deux médicaments, ma femme gère désormais le pilulier. Je ne conduis plus, je n'ai plus confiance en mes réflexes. Renoncé à conduire jusqu'au marché comme chaque vendredi.

Samedi 15 et dimanche 16. Fatigue persistante, deux siestes par jour. Je n'ai pas participé au repas de famille dominical, trop de bruit et de monde. Moral en berne : j'ai l'impression d'avoir vieilli de dix ans en deux semaines.

Ce que cela devient dans son dossier

CE QUE VOUS VIVEZ	CE QUE CELA DEVIENT DANS VOTRE DOSSIER
« Fatigue énorme, siestes quotidiennes, dix minutes de marche m'épuisent. »	Déficit fonctionnel temporaire, traduisant la réduction globale de l'autonomie et de l'endurance.
« Ma fille gère mes papiers, mes courses, mes médicaments ; ma femme tient le pilulier. »	Besoin d'assistance par tierce personne, y compris pour des tâches administratives et de sécurité.
« Maux de tête 4 à 6/10, intolérance au bruit et à la lumière, nuits agitées. »	Souffrances endurées, essentielles à consigner car un traumatisme crânien léger laisse peu de traces à l'imagerie.
« Troubles de mémoire et de concentration, oublis, irritabilité. »	Retentissement cognitif et psychique documenté au quotidien, précieux pour le futur bilan neurologique.
« J'ai abandonné la belote au club, le jardinage, le marché du vendredi. »	Préjudice d'agrément et perte d'activités sociales régulières, datées et répétées.
« Neurologue à 20 km, conduit par ma fille ; je ne conduis plus. »	Frais de déplacement kilométrés et perte d'autonomie de déplacement, tous deux consignés.

Le journal de Georges montre l'invisible. Un traumatisme crânien léger ne se voit pas, mais il se vit intensément. Sans récit quotidien, ces troubles cognitifs et cette fatigue disparaîtraient du dossier. Avec lui, ils deviennent une réalité que l'expert doit prendre en compte.

6. Les dix erreurs qui décrédibilisent un journal

Un bon journal peut être ruiné par quelques maladresses. Voici les dix pièges les plus fréquents, et comment les éviter.

- 1. Exagérer.** C'est l'erreur fatale. Noter 10 sur 10 tous les jours, décrire une incapacité totale permanente, gonfler les heures d'aide. Une seule exagération repérée fait douter de tout le reste. Écrivez le vrai, il suffit.
- 2. Commencer trop tard.** Le journal a le plus de valeur s'il démarre au plus près de l'accident, quand les faits sont frais. Si vous lisez ces lignes des semaines après, ne renoncez pas : commencez aujourd'hui et reconstituez honnêtement le passé récent en le signalant comme une reconstitution.
- 3. Oublier de dater.** Un fait sans date perd sa force de preuve. Datez chaque entrée, sans exception. La date est ce qui permet de recouper votre récit avec vos rendez-vous médicaux.
- 4. Rester dans le vague.** « J'ai eu mal, on m'a aidé » ne vaut rien. « Douleur 7/10 au genou droit, aide à la toilette 30 minutes par mon épouse » vaut beaucoup. Le chiffre et le détail font la preuve.
- 5. Ne noter que les mauvais jours.** Un journal uniformément noir n'est pas crédible. Notez aussi les progrès, les bons moments, les gestes retrouvés. L'honnêteté des variations renforce l'ensemble.
- 6. Ne pas conserver les justificatifs.** Un frais évoqué sans preuve est un frais perdu. Rangez chaque justificatif le jour même, dans l'ordre des dates. Le journal chiffre, le justificatif prouve.
- 7. Confondre journal et défoulement.** Votre cahier n'est pas le lieu des reproches contre l'autre conducteur, des insultes ou des accusations. Restez factuel. Un ton excessif ou vindicatif nuit à votre crédibilité et sera lu par des professionnels.
- 8. Réécrire ou raturer massivement.** Un cahier propre est bon signe, mais un cahier entièrement recopié après coup perd sa valeur de spontanéité. Corrigez une erreur d'une barre simple et continuez. Ne reconstruisez pas votre journal la veille de l'expertise.
- 9. Se contredire avec le dossier médical.** Si vous notez une activité que votre médecin vous a interdite, ou une capacité que le dossier dément, vous créez une faille. Votre récit doit rester cohérent avec vos soins et vos prescriptions.
- 10. Abandonner en cours de route.** Un journal tenu trois semaines puis interrompu laisse un trou au pire moment. Tenez-le jusqu'à la consolidation, c'est-à-dire jusqu'à la stabilisation de votre état. La régularité est ce qui, au bout du compte, emporte la conviction.

Évitez ces dix pièges et votre journal deviendra ce qu'il doit être : un récit sincère, précis, daté et cohérent. Autrement dit, une preuve.

Pourquoi ce travail compte, et ce qu'un avocat en fait

Le journal que vous tenez n'est pas une fin en soi. C'est la matière que votre avocat transforme en évaluation chiffrée, poste par poste, face à l'assureur ou devant le juge. Dans la pratique, les offres spontanées des assureurs sont fréquemment 2 à 5 fois inférieures à l'indemnisation réellement obtenue avec un avocat spécialisé en dommage corporel. La différence tient souvent à ce que vous seul pouvez fournir : la preuve datée de votre vie empêchée.

Votre récit ne travaille jamais seul. Il se combine à votre dossier médical, aux certificats de votre médecin et, le cas échéant, aux attestations de vos proches. La loi encadre d'ailleurs précisément la forme de ces attestations de témoins : selon l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation « contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés », doit être « écrite, datée et signée de la main de son auteur » et mentionner qu'une fausse attestation expose à des sanctions pénales. Un proche qui décrit, dans les règles, l'aide qu'il vous a apportée renforce puissamment votre journal.

Ce que le cabinet a déjà obtenu montre l'enjeu d'un dossier bien construit. LEXVOX AVOCATS a par exemple obtenu 3 270 000 euros au terme de 8 années de contentieux dans une affaire particulièrement grave.

Conformément à l'article 11.1 du Règlement Intérieur National, l'avocat est tenu à une obligation de moyens, non de résultat. Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. Chaque situation est unique.

Votre prochaine étape

Ouvrez un cahier ce soir et remplissez votre première fiche quotidienne, en suivant le modèle de la section 3. Une seule page, cinq minutes. C'est le premier acte concret de votre défense.

Un échange pour faire le point. Si vous souhaitez que votre situation soit examinée par un avocat, le cabinet LEXVOX AVOCATS propose une consultation initiale gratuite de 30 minutes. Vous y présentez votre dossier, vous posez vos questions, vous repartez avec une vision claire de vos droits, sans engagement. Vous pouvez joindre le standard au 04 90 54 58 10 ou consulter <https://lexvox-victime.com>. Le cabinet intervient dans toute la région PACA, avec quatre bureaux à Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Arles et Marignane.

Rappel : ce document est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat. En cas d'urgence médicale, appelez le 15.

Maître Patrice Humbert

AVOCAT AU BARREAU D'AIX-EN-PROVENCE • TOQUE 187 • SPÉCIALISTE CNB EN DOMMAGE CORPOREL
MASTER EN DROIT DE LA SANTÉ • FORMATION MÉDICALE EN TRAUMATISME CRÂNIO-CÉRÉBRAL
SELARL LEXVOX AVOCATS • 4 BUREAUX EN PACA • 04 90 54 58 10 • LEXVOX-VICTIME.COM

Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat. En cas d'urgence médicale, appelez le 15.